



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/168/2019, 4/462/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
אורי שלומאי

נציגות הבית המשותף רח' יוספטל 118 בת-ים ע"י חוה בן
יצחק וכפיר מור יוסף

תובעת בתיק
4/168/2019
ונתבעת שכנגד
בתיק 4/462/2019

באמצעות ב"כ: עו"ד שמיר מסיקה כנרת
שד' העצמאות 38 בת-ים
טל': 0524873940 פקס: 0777080882

נגד

טל אבישג

נתבעת בתיק
4/168/2019
ותובעת שכנגד
בתיק 4/462/2019

באמצעות ב"כ: עו"ד שרון רם
רח' המיסב 5 יבנה
טל': 0526052120 פקס: 0722513669

פסק דין

1. תביעה ותביעה שכנגד בעניינו של הבית המשותף ברחוב יוספטל 118 בת ים, הידוע גם כגוש 7128 חלקה 73 (להלן: **הבית המשותף**).
2. התובעת (והנתבעת שכנגד) היא נציגות הבית המשותף (להלן: **התובעת** או **הנציגות**). הנתבעת (והתובעת שכנגד) היא הבעלים הרשומים של דירה בקומה החמישית מתוך שש קומות בבית המשותף וידועה כתת חלקה 60. יצוין כי התביעה הוגשה אף נגד הוריה של הנתבעת (להלן – **שוקי ואביגיל טל**; וביחד – **משפחת טל**) המתגוררים בדירה מושא התביעה ונגד סבתה שהייתה הבעלים של הדירה, ואולם בהחלטת המפקחת דגנית קציר-ברין מיום 30.10.2019 הוחלט בהסכמת הנציגות על הסרת הנתבעים האחרים מלבד הנתבעת. עם זאת, הוריה של הנתבעת נכחו בכל הדיונים (ללא הנתבעת) והם אשר ייצגו את הנתבעת באמצעות בא כוחם בתביעה ובתביעה שכנגד.
3. עוד יצוין, כי בהחלטת המפקחת קציר-ברין מיום 23.10.2019 התביעה והתביעה שכנגד לא אוחדו ונדונו בנפרד, אך למען הנוחות פסק דין זה יתייחס לשתי התביעות ביחד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/168/2019, 4/462/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תביעת הנציגות נגד הנתבעת (4/168/2019)

טענות הנציגות

4. בכתב התביעה שהוגש ביום 28.3.2019 עתרה הנציגות למתן סעד כספי המורה לחיוב הנתבעת והוריה לשלם את חובם הכספי בגין אי תשלום דמי אחזקה חודשיים (להלן גם – **דמי וועד בית**) והוצאות מיוחדות החל מחודש אוקטובר 2012 בסך כולל של 11,821 ש"ח, כמפורט להלן:

- שנת 2012: חוב בגין אי תשלום דמי וועד בית (חודשים אוקטובר-דצמבר) - 360 ש"ח.
- שנת 2013: חוב בגין אי תשלום דמי וועד בית שנתי – 1,440 ש"ח
- שנת 2013: הוצאות תיקון חשמל – 50 ש"ח.
- שנת 2014: חוב בגין אי תשלום דמי וועד בית שנתי - 450 ש"ח (לאחר שהתקבל על חשבון חוב 1,200 ש"ח).
- שנת 2014: השתתפות זיפות גג - 850 ש"ח.
- שנת 2015: חוב בגין אי תשלום דמי וועד בית שנתי – 1,600 ש"ח.
- שנת 2016: חוב בגין אי תשלום דמי וועד בית שנתי – 1,600 ש"ח.
- שנת 2016: השתתפות בעלויות תיבות דואר ואינטרקום – 300 ש"ח.
- שנת 2017: חוב בגין אי תשלום דמי וועד בית שנתי – 1,600 ש"ח.
- שנת 2017: השתתפות בעלויות תיקון לוח חשמל -250 ש"ח.
- שנת 2018: חוב בגין אי תשלום דמי וועד בית שנתי – 1,800 ש"ח.
- שנת 2018: השתתפות בגביה מיוחדת (תיקון מעלית וזיפות) – 821 ש"ח.
- שנת 2019: חוב בגין אי תשלום דמי וועד בית (חודשים ינואר-מרץ) -450 ש"ח.
- שנת 2019: השתתפות בעלויות הוצאות משפטיות (בגין תביעת נזקי גוף) והתקנת מצלמות בבית המשותף - 700 ש"ח.

[יוער כי במסגרת קדם המשפט מיום 30.10.2019 הנציגות הצהירה כי חודשים ינואר-יוני 2019 שולמו לידי חברת הנציגות כמו כן, משפחת טל הצהירה כי בכוונתם לשלם 600 ש"ח עבור חודשים יולי-אוקטובר 2019. סכום התביעה איפוא עומד על סך של 11,371 ש"ח - ראו בעמ' 1 לפרוטוקול הדיון מיום 23.5.2021].

5. עוד נטען, כי הנציגות ניסתה להביא לסילוק המחלוקת מחוץ לכותלי ביהמ"ש הן בעצמה והן באמצעות האגודה לתרבות הדיור אך ללא הועיל. צוין, כי שוקי טל משמץ ומכפיש את שמם של חברי נציגות הבית המשותף בכל עת, מגיש כנגדם תלונות במשטרה ומפיץ האשמות כוזבות נגד מי מנציגי הנציגות. זאת, לצד גרימת נזקים ומפגעים בשטחי הרכוש המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/168/2019, 4/462/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

טענות משפחת טל

6. משפחת טל טענה מנגד כי הם שילמו לנציגות את מלוא דמי הוועד וההוצאות המיוחדות הן בדרך של תשלום חודשי רגיל והן בדרך של הסדר קיזוז שיזמה הנציגות. עוד נטען, כי עד מועד האסיפה הכללית בחודש ספטמבר 2017, אז שוקי טל הותקף על ידי בעלה של גזברית הנציגות, חוה בן יצחק (להלן – חוה) אשר הורשע בגין אותה תקיפה, מעולם לא נטען על ידי מאן דהוא כי למשפחת טל חוב לנציגות.
7. באשר לטענת הקיזוז נטען כי בחודש מאי 2014 הוצפה תקרת דירתם, קיר המטבח ותקרת חדר השירותים במים בעקבות ליקוי בצינור הניקוז בגג הבניין. לאחר ששמאי מומחה העריך בזמנו את הנזק בסך 10,974 ש"ח (להלן – חוות דעת שמאית), דרש מר טל מיו"ר הנציגות דאז, גברת דליה אלשיך (להלן – דליה) כי הנציגות תישא בנזק ובשכר טרחת השמאי. אך מאחר שלא היה כסף בקופת הנציגות דליה הציעה לשוקי טל כי יינתן למשפחת טל פטור מתשלום דמי וועד והוצאות חריגות במשך 4 שנים. עוד צוין, כי דמי הוועד השנתיים עמדו באותה העת על 1,600 ש"ח בשנה, וסכום ההסדר הגיע לכ- 6,400 בלבד, אך למרות זאת משפחת טל הסכימה לקבל את הצעת הנציגות להסדר הקיזוז.
8. לגופו של עניין נטען אף כי בידם של משפחת טל קבלה המעידה כי אין להם חוב בגין התקופה המסתיימת ב-31 בדצמבר 2014. לעניין הוצאות תיקון חשמל בשנת 2013, למשפחת טל לא ידוע על ביצוע עבודה זו וככל שבוצעה, הנציגות מעולם לא הציגה חשבונית בגין ביצוע העבודה בפועל. כמו כן, לטענת משפחת טל, הם שילמו למר כפיר בן יוסף מהנציגות (להלן – כפיר) עבור זיפות הגג ובידם קבלה המוכיחה זאת. באשר לתשלום וועד בית והוצאות נוספות בשנים 2015 - 2018, הרי שהם היו פטורים מתשלום זה עפ"י הסדר הקיזוז. ואולם, עם סיום תקופת הקיזוז, משפחת טל שילמה לנציגות את דמי הוועד עבור חצי השנה הראשונה (ינואר-יולי 2019) בסך 900 ש"ח. באשר להשתתפות בהוצאות משפטיות והתקנת מצלמות 2019, נטען כי הסכום הנתבע אינו הולם את ההוצאה בפועל וכי ההוצאות החריגות לא אושרו באספת דיירים כדן. עוד נטען, כי המצלמות הותקנו ללא שום סיבה נראית לעין ושממשפחת טל התנגדה בזמן אמת להתקנתם ואף הגישה בגין כך תלונה למשטרה על פגיעה בפרטיותם.
9. כתב ההגנה מגולל גם טענות שונות באשר לתפקוד הנציגות. בין היתר, נטען כי במשך שנים ארוכות נוהלו ענייני הבית המשותף על-ידי דליה, כאשר בין לבין פעל כפיר על דעת עצמו בגביית כספים מהדיירים בגין הוצאות מיוחדות. מנגד, שוקי טל דרש כל השנים כי ענייני הבית המשותף יתנהלו בשקיפות ובהתאם להוראות החוק, אך מאחר שהנציגות לא תפקדה כראוי, משפחת טל נאלצה מעת לעת, לשלם מכיסה הוצאות שונות שחלות על הנציגות. עוד נטען כי במשך 4 שנים סירבה הנציגות לקבל את הצעתו של שוקי להירשם כחברים באגודה לתרבות הדיור ולפתוח חשבון בנק מסודר לניהול ענייני הנציגות בשקיפות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/168/2019, 4/462/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התביעה שכנגד (4/462/2019)

טענות התובעת שכנגד (אבישג טל)

10. במסגרת התביעה שכנגד עותרת משפחת טל למתן צו עשה אשר יורה לנציגות ליתן בידי משפחת טל מפתחות לתיבת הדואר, למחסן ולמקלט. כמו כן, התבקש לאפשר למשפחת טל לעיין בפנקס ההכנסות והוצאות, בחשבוניות, בקבלות ובמסמכים הנוגעים להם ובדין החשבון הכספי לשנים 2018-2021, להרוס את הקיר שבנתה הנציגות בניגוד לדין במקלט הבניין וכן להסיר את המצלמות שהותקנו בבניין בניגוד לדין.

11. ביתר פירוט, נטען כי מאז החליפה הנציגות את תיבות הדואר בבניין, הנציגות מסרבת ליתן לשוקי טל את המפתחות לתיבת הדואר שלו ומתעלמת מכל בקשותיו בנושא. כמו כן, הנציגות מסרבת ליתן מפתחות למחסן והמקלט הציבוריים אף שהתחייבו בעבר לעשות כן. בנוסף לכך, נטען כי הנציגות מתעלמת מהוראות החוק ואינה מאפשרת לשוקי טל לממש את זכותו לעיין בפנקס ההכנסות והוצאות, בחשבוניות, בקבלות ובמסמכים הנוגעים להם. באשר לרכיב הבנייה שבכתב התביעה שכנגד, נטען כי במועד לא ידוע בנתה הנציגות קיר מפריד במקלט הבניין ללא קבלת היתר מרשויות התכנון ובכך הם הופכים את משפחת טל לשותפים לעבירה בעל כורחם. כמו כן נטען בהקשר זה, כי ככל הידוע, בעלה של חוה עושה שימוש פרטי הן במקלט והן במחסן והקיר שנבנה מסייע לו לעשות שימוש בלעדי במקלט ובמחסן.

12. כמו כן, נטען כי הנציגות התקינה ארבע מצלמות ללא שום סיבה, אשר נשלטות בפועל על ידי חוה ובעלה, אדם שהורשע בתקיפה, ונוכח זאת מר טל חש שמשקיפים עליו ועוקבים אחר תנועותיו במטרה להלך עליו אימים.

טענות התובעת שכנגד (הנציגות)

13. לטענת הנציגות, מדובר בתביעה קנטרנית שנועדה לחמוק מתשלום והיא חלק מרדיפה בלתי פוסקת נגד הנציגות.

14. לגופו של עניין נטען כלהלן: המפתחות לתיבות הדואר נמסרו לכל בעלי הדירות ואין לנציגות מפתחות השייכים למשפחת טל; באשר לעיון במסמכים, נטען כי עוד בימי כהונת דליה בנציגות, שוקי ביקש לקבל לידיו את מסמכי הנציגות ועל כן עודכנו כל בעלי הדירות במאזנים ובמסמכי הנציגות באספות כלליות ומוצגים לכל דורש במסגרתן; באשר להריסת הקיר במקלט, נטען שהצבת הקיר נעשתה בהסכמת בעלי הדירות ולטובת הדיירים בבית המשותף; בעניין המצלמות נטען כי יש הכרח בהצבתן עקב מקרים של ונדליזם בבניין, אשר הופחתו משמעותית לאחר התקנת המצלמות. כמו כן, ניתנה הסכמה של בעלי הדירות להתקנת המצלמות ואף לכך שהגישה לתצלומים תיוותר בידי הנציגות בלבד. עוד צוין, כי תמונה הטענה לפגיעה בפרטיות שעה שבני הזוג טל יוצאים מביתם בעודם עונדים לגופם מצלמות הקלטה שמע ווידאו לתיעוד המתרחש, ובנוסף הציבו מצלמות מדלת דירתם לשטחים המשותפים ופרט לפתח דירתה של חוה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/168/2019, 4/462/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ההליכים הדיוניים

15. ביום 30.10.2019 התקיים קדם משפט בעניינה של התביעה במעמד הצדדים בפני המפקחת קציר-ברין, במהלכו אף נחקרה הגב' דליה אלשיך מטעם הנציגות, ולסופו נקבע התיק להמשך הוכחות. ביום 29.1.2021 התקיים קדם משפט בעניינה של התביעה שכנגד, במסגרתו ניתן צו המורה לנציגות לאפשר את זכות העיון למשפחת טל במסמכי נציגות הבית המשותף ולסופו נקבע התיק להוכחות.
16. בינתיים, כב' המפקחת דגנית קציר ברין מונתה למפקחת בכירה בתל אביב-יפו ועל כן מצאתי מכוח סמכותי לפי סעיף 75(ב) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – **חוק המקרקעין**) להמשיך ולדון בתביעה למן הנקודה אליה היא הגיעה.
17. במסגרת תיק המוצגים מטעם הנציגות בתיק 4/168/2019 הוגשו תצהירי עדות ראשית של דליה, כפיר וחיה. מטעם משפחת טל הוגש תצהיר עדות ראשית של שוקי טל. יצוין כי הנציגות לא הגישה תיק מוצגים ותצהירי עדות ראשית הנוגעים לתביעה בתיק 4/462/2019.
18. ביום 23.5.2021 התקיים דיון הוכחות ראשון במסגרתו העידו דליה, חיה וכפיר מטעם הנציגות ואביגיל טל. ואולם, עדותה של גב' טל הופסקה באמצעה בעטיים של בני הזוג טל ובגין התנהלותם חויבו בהוצאות לטובת הנציגות ואוצר המדינה (ראו החלטתי מיום 23.5.2021).
19. ביום 14.9.2021 התקיים דיון הוכחות משלים במסגרתו הצדדים השלימו את חקירתם של בני הזוג טל. כמו כן, התקיים דיון מקדמי בתיק התביעה שכנגד (4/462/2019) לסופו הוצעה לצדדים הצעת פשרה. ביני לביני משפחת טל הגישו הודעות שונות מהן עלה כי לא קיבלו את הצעת הפרשה שהוצעה.
20. ביום 23.11.2021 התקיים דיון נוסף בפני, לסופו הנציגות לא נענתה להצעת הפרשה. משכך, הצדדים הגישו סיכומיהם בתיק והגיעה עת להכרעה.

דיון והכרעה

תיק 4/168/2019 (תביעה ראשית)

21. כאמור, מדובר בתביעה כספית נגד משפחת טל אשר לא שילמה את הוצאות הבית המשותף. טענת ההגנה נעוצה בעיקרה בטענת קיזוז כפי שהוסכם לשיטת משפחת טל עם הנציגות על רקע נזילה שאירעה בדירתם. כמו כן, מבקשת משפחת טל לקעקע את עצם החוב הנטען, במיוחד בהקשר של ההוצאות המיוחדות (אינטרקום, לוח חשמל וכיו"ב).

דרישת החוב ורכיביו

22. את החוב הנטען כלפי משפחת טל ניתן לחלק לשלוש חטיבות – עבור השנים 2012-2015 – בגין אי תשלום מלוא הוצאות אחזקת הבית המשותף (שוטף) והוצאות מיוחדות; עבור



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/168/2019, 4/462/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

השנים 2015-2018 – בגין אי תשלום מלוא הוצאות אחזקת הבית המשותף (שוטף) והוצאות מיוחדות. כנגד חוב זה נטען כי הוסכם בין הצדדים הסדר קיזוז; עבור שנת 2019 – בגין אי תשלום הוצאות אחזקת הבית המשותף (ינואר-מרץ) והוצאה מיוחדת (900 ש"ח) בגין תביעה משפטית והתקנת מצלמות כפי שצוין לעיל, החוב עבור הוצאות הבית המשותף (שוטף) לשנת 2019 שולם על ידי משפחת טל ונותר רק החוב בגין הוצאות משפטיות והתקנת מצלמות.

23. אקדים ואומר כי לא מצאתי ממש בטענות טל בעניין עצם דרישת החוב ורכיביו. קו ההגנה בהקשר זה מתמקד בכך שההחלטות על גבייה לצורך אותן הוצאות לא התקבלו על ידי האסיפה הכללית וכן שלא ניתנו הצעות מחיר עובר לביצוע העבודות ולא קבלות שהוצאו לבעלי דירות או חשבונות המעידות על ביצוע. ואולם, למקרא כתב ההגנה עולה כי משפחת טל אינה מכחישה את ביצוען של העבודות בגין נעשתה גבייה מיוחדת (מלבד הוצאות תיקון חשמל משנת 2013 שגם לגביהן נוקטים בלשון זהירה). כך, לצורך ההמחשה, משפחת טל מודה באופן מפורש כי נעשו עבודות לתיקון האינטרקום, אך לטענתה העבודות לא נעשו לשביעות רצונם (ראו סעיף 42 ז(1) לכתב ההגנה). הנה כי כן, טענות טל בהקשר זה מתמקדות באשר לאופן הוכחות החוב ולא לעצם קיומו.

24. בהקשר זה יש לומר כי לאור אופייה של החובה המוטלת על בעל דירה לשאת בהוצאות הבית המשותף, הרף הנדרש להוכחות החוב אינו זה המוצג על ידי משפחת טל. חובה זו, מכוח סעיף 58(א) לחוק המקרקעין היא חובה עצמאית ונפרדת, בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה, שכן תכליתה – להבטיח את ניהולו התקין של הבית המשותף והחזקתו (ראו, לדוגמה, רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים (28.10.1987); ע"א (מחוזי ת"א) 204/79 שמואל ויזר נ' נציגות הבית המשותף רח' חן 14 פתח תקווה, פ"מ התשמ"ד (1) (1979)). משכך, לשיטתי, בנסיבות בהן בעל דירה ממאן לשלם תקופה ארוכה את הוצאות הבית המשותף, בחלוף הזמן אין לו זכות להתנות את תשלום החוב, המוכח מכוח ביצוע העבודות, בהמצאת קבלות הנוגעות לבעלי דירות אחרים וחשבונות, כפי שמשפחת טל טוענת (ראו, בהיקש, ת"א (מחוזי ת"א) 59913/04 ייני נ' אנשל, בפסקה 48 לפסק הדין (21.9.2008) (להלן: עניין ייני); עש"א (מחוזי חי) 11635-12-08 דן אור נ' נציגות הבית המשותף ברח' שמשון 23 חיפה (29.8.2009)). עם זאת, אין באמור כדי לפטור את הנציגות מחובתה להתנהל באופן מסודר - להמציא קבלות ולקבל חשבונות מבעלי מקצוע כדין וזאת כחלק מחובת זהירות החלה עליה (ראו עניין ייני, בפסקה 50).

25. גם לגופו של עניין, עדותיהם של חברי הנציגות מהן עולה כי אכן הוצאו הוצאות מיוחדות לאורך השנים שנגבו מכל בעלי הדירות נמצאו מהימנות בעיני. כך, חוה, שהחלה לשמש בנציגות משנת 2018, פירטה בעדותה את ההוצאות המיוחדות של הבית המשותף בהן נשאו כל בעלי הדירות (ראו: פרוטוקול מיום 23.5.2021 בעמ' 5-6; וכן ראו את עדותו של כפיר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/168/2019, 4/462/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בנוגע להוצאה המיוחדת בשנת 2018 – עמ' 7-8 לפרוטוקול, שם). בנוגע להוצאות עובר לשנת 2018, בזמן שבו דליה שימשה כנציגות הבית המשותף, דליה אומנם לא הצליחה בעדותה להיזכר באופן ספציפי בחלק מההוצאות הנטענות בכתב התביעה, כגון החלפת לוח החשמל בסך 600 ש"ח (ראו שם, בעמ' 4 שורות 14-29). ואולם, בנוגע להוצאות ה"כבדות" – כגון הזיפות בשנת 2014 והחלפת תיבות דואר ואינטרקום – ידעה העדה לומר בבטחה כי כל הדיירים שילמו עבור הוצאות אלה מלבד משפחת טל.

26. זאת ועוד. כאמור, בהחלטתה של המפקחת קציר-ברין 29.1.2010 ניתן צו לגילוי ועיון במסמכי הנציגות, וכפי שניתן ללמוד מהעדויות, זכות זו מומשה על ידם (ראו עדותו של כפיר בפרוטוקול מיום 23.5.2021, עמ' 7 שורות 44-46; ב"כ הנציגות, שם בעמ' 4, שורות 20-21). בהינתן מימוש זכות זו, סבורני כי הנטל להוכיח שנפלו פגמים בניהול הבית המשותף, לרבות בעניין ההוצאות שנטענו, מוטלות על כתפי משפחת טל (ע"א 125/89 בלס נ' רוזנברג, פ"ד מו(4) 441 (1992)), שלא עמדה בנטל האמור [במאמר מוסגר יוער כי המסמך החשבונאי היחיד מתיק הנציגות שצורף לתיק המוצגים של משפחת טל הוא פירוט הוצאות והכנסות משנת 2019 (נ/21) ולמיטב השגתי מסמך זה דווקא מאושש חלק מדרישת החוב].

27. באשר לטענה כי מדובר בהוצאות שהיו צריכות לקבל את החלטת האסיפה הכללית, אומר כי למיטב התרשמותי ההוצאות המיוחדות בגינן נעשתה גבייה מיוחדת מבעלי דירות בבית המשותף הן הוצאות תפעול שגרתיות למדי שאינן בהכרח מחייבות את החלטת האסיפה הכללית ובכוח הנציגות להוציאן על דעתה (ראו סעיף 69 לחוק המקרקעין; ע"א 98/80 קדמת לוד בע"מ נ' נציגות הבית המשותף רחוב רבי עקיבא 77 לוד, פ"ד לו(2) 21 (1981)). זאת, מלבד ההוצאה בעניין התקנת המצלמות – ראו להלן.

28. כמו כן, במסגרת טענות ההגנה נטען, בין היתר, כי משפחת טל אינה מקבלת שירותים עליהם שלמו בעלי הדירות, כגון בעניין האינטרקום שלא סודר בדירתם (סעיף 42 ז(1) לכתב ההגנה) או בעניין פתיחת סתימה בקו ראשי שלא טופלה על ידי הנציגות (סעיף 42 יא(4)). בכל הכבוד, טענות אלה אינן יכולות להוות טענות הגנה בהקשר של החובה המוטלת על בעל דירה להשתתף בהוצאות השוטפות והחריגות של הבית המשותף. הלכה היא, שאין זיקה בין חובתו של בעל דירה לשלם את חלקו בהוצאות לתחזוקת הרכוש המשותף לבין חובת הנציגות לנהל ולדאוג לתחזוקתו התקינה של הרכוש המשותף (ראו: בעניין וייזר, שם; רע"א 294/87 ד"ר ג. שלום נ' נציגות הבית המשותף, רח' בן-יהודה 2, ירושלים (28.10.1987)). משכך, הנחת המוצא לדיוננו כי החוב הנטען הוא החוב הנתון של משפחת טל לנציגות הבית המשותף.

29. כמו כן, משפחת טל לא הוכיחה כי שילמה את חובה עבור השנים 2013-2015 [לעניין טענת הקיזוז משנת 2015 ראו להלן]. בעניין זה מסתמכת משפחת טל על הקבלה שהוציאה דליה ביום 23.5.2015 (נ/30) בה נכתב "ועד בית סיום שנת 2014". לטענתם, קבלה זו מוכיחה כי אין חובות עבר עד סוף שנת 2014 (ראו סעיף 42 א) לכתב ההגנה). טענה זו אין בידי לקבל.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/168/2019, 4/462/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ראשית, קבלה זו מתייחסת לשנת 2014 בלבד ולא ניתן ללמוד ממנה בקשר לחובות של משפחת טל בשנים 2013-2021. **שנית**, כפי שאראה בהמשך, קבלה זו משמשת את משפחת טל לראייה כי הוסכם בין הצדדים על הסכם קיזוז, קרי – כי קבלה זו מעידה על כוונת הצדדים בקשר לתקופה שלאחר מתן הקבלה ולא לפנייה. בכל הכבוד, משפחת טל אינה יכולה לאחזו את החבל בשני קצותיו ולטעון בקשר לאותה קבלה שתי טענות סותרות – האחת בקשר לחובות עבר והשנייה בקשר לחובות עתיד. **שלישית**, לאור האמור לעיל, הנטל להראות כי החובות האמורים אכן שולמו מוטל על משפחת טל. זאת, במיוחד בהינתן כי משפחת טל דואגת לשמור כל קבלה ותייעוד, כפי שניכר מתיק המוצגים שהגישו, ובידם קבלות חלקיות בלבד ביחס לחלק מהתשלומים הנטענים. כך, למשל, החוב עבור זיפות הגג בשנת 2014 הוא בסך 850 ש"ח (סעיף 7(ה) לכתב התביעה), ואולם משפחת טל מסתמכים על כך ששילמו לנציגות סך של 200 ש"ח בלבד מתוך החוב כולו (ראו סעיף 42(ד) לכתב ההגנה). מכאן, שאין לקבל את טענות משפחת טל באשר לפריעת כלל החובות עובר לתקופת הקיזוז הנטענת.

טענת הקיזוז (לשנים 2015-2018)

30. ככלל, טענת קיזוז במקרה של תשלום חוב כאמור אינה יכולה להוות טענת הגנה (ראו תיק המפקח על רישום מקרקעין (פתי תקווה) 452/19 **נציגות הבית המשותף ברחוב עמק איילון 5 בכפר סבא נ' נווה יהודה נסים** בפסקאות 18-20 (05.08.2021)). על כן, לא מצאתי כי יש לקזז את ההוצאות שהוציאה משפחת טל מכיסה הפרטי לצרכי הרכוש המשותף ללא ידיעת והסכמת הנציגות (ראו עמ' 8-9 לסיכומי משפחת טל).

31. יחד עם זאת, במקרה שלפנינו קיימת מחלוקת עובדתית בין הצדדים האם הובטח למשפחת טל לקזז את חובותיהם לבית המשותף עם הנזקים שאירעו להם כתוצאה מההצפה בדירתם על פי חוות דעת שמאית. בעניין זה עדותם של בני הזוג טל נמצאה מהימנה בעיני.

כך תיאר אביגיל טל את השתלשלות העניינים:

"באותו יום של ההצפה היו גשמי ברכה, גשם זלעפות, והדירה שלנו הוצפה במים, עלינו לקומה 6 וראינו שגם אצלו היה נזילה, ידענו שזה לא ממנו אלא מהגג. ונאלצנו מרוב המים הרבים לשטוף אותם בחדר המדרגות, הייתה המולה, דליה חזתה במחזה, עלתה לשכן למעלה וראתה שגם אצלו, וראתה שזה מהגג, לימים, ביקשנו ממנה לדעת מי רוצה? שנקבע על פי הביטוח המקיף או שהם יפצו אותנו. והיא אמרה אין כסף בקופה תני לי לדבר עם הדיירים אני צריכה הסכמה של כולם ונראה. היא משכה אותנו הרבה זמן והחלטנו ללכת לאיש מקצוע והבאנו את חוות הדעת של השמאי ניגשנו עם זה אליה, הראנו לה את חוות הדעת של השמאי, ואמרה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/168/2019, 4/462/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

'סבבה' זה היה ב-2014. סבבה ז"א שהיא מקבלת את זה וזה עניין של כמה זמן עד שהיא תארגן את כל הדיירים כי אין כסף בקופה. כל הזמן היא אומרת שצריכה להתייעץ איתם ראינו שהיא עדיין מושכת אותנו, ובראשית 2015, ניגשנו אליה בעלי ואני, אנחנו אף פעם, לא ניגשים לוועד לא לבית של גבר לבד, לא לבית של אישה לבד, ככה אנחנו, אמרנו לה שאם היא לא נותנת לנו תשובה עכשיו אז אנחנו תובעים... בראשית 2015 ניגשנו אליה, ואמרה 'בסדר אנחנו נעשה כזה דבר, חצי מהסכום הם מסכימים לשלם הוועד כי אין כסף בקופה' אנחנו למען שלום הדיירים, היא נתנה לנו סיכום ותשלום של שנת 2014 וכתבה סוף תשלום כדי שהכול יהיה נקי ומסודר ואמרה שלא נשלם במהלך ארבע שנים הבאות סוף 2018 מראשית 2015, הכול למען שכנות טובה הסכמנו לחצי מהסכום. בסופו של דבר הוועד הרוויח" (פרוטוקול מיום 23.5.2021, עמ' 9 שורות 14-40).

גרסה דומה גם מסר שוקי טל בעדותו מיום 14.9.2022 (מופיע בפרוטוקול מיום 23.5.2021, בעמ' 19).

32. מנגד, דליה הכחישה כי עשתה הסכם קיזוז דומה עם משפחת טל. ואולם, עדותה של דליה הייתה לא קוהרנטית בנושא זה ואף לקתה בסתירות. כך, בעדותה מיום 31.10.2019 סיפרה כי רעיון הקיזוז הועלה על ידי משפחת טל בזמן אמת (עמ' 5, שורות 24-26) ולאחר מכן טענה כי נודע לה על רעיון הקיזוז עם משפחת טל רק כשקראה את כתבה התביעה (שם, בשורות 33-35; עמ' 6, בשורות 5-9). ואולם, בעדותה מיום 23.5.2021 סיפרה כי משפחת טל פנו אליה בעניין הנזקים בדירה ורעיון הקיזוז (עמ' 3, שורות 20-43) –

"ש: אחרי שהגעת לאותו הסדר עם משפחת עכילה פונה אלייך משפחת טל ומציגה לך מסמך שנגרמו להם נזקים באותה רטיבות מהגג מוערכת ב-11 אלף שקלים ואת אומרת שלמשפחת עכילה הסכמת לקזז אפילו ללא מסמך של איש מקצוע סכום ומצד שני משפחה אחרת הראתה לך חוות דעת לא הסכמת לקזז?

ת: אתה ממש מחזק את הטענה שלי אם הם היו מגיעים אליי והייתה אומרת לי שזו תוצאה מרטיבות הייתי עולה למעלה ובודקת מה שהיא טוענת שזה מרטיבות זה לא נכון הם שיפצו את הבית שלהם הביאה משפך מכפר קאסם שמענו צעקות מהבית שלהם הגברת טל ירדה אליי עם קבלה של סתימה בביוב אמרתי לה אין בעיה אם זו הבעיה שלכם היא אמרה טוב אצלם את הקבלה ואחזיר לך והיא לא חזרה אליי אין כזה דבר שאחליט באופן עצמאי להגיד למישהו כן אני אשלם לך ולא תשלם את



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/168/2019, 4/462/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הוועד כתוצאה מנזקים שנגרמו לך בבית, ואני בחקירה הראשונה אמרתי שאני מוכנה להישבע בתנך ולהיחקר במכונת אמת מה שהם אומרים זה לא אמת

ש: אמרת שהסכמת לקזז

ת: נכון הוא לא שילם לי וועד אז הסכמתי לקזז אם הם היו פונים בצורה מסודרת ולא בצורה אגרסיבית, שאלתי אם אתה משפץ אמר לי כן. משפחת עכילה שיפצה את הבית שלה לפני שהם נכנסו לגור בדירה כשהם נכנסו לגור בדירה היה מטח של גשמים נוראיים, היה סדק בגג זלגו מים מהגג. ועובדה שהוועד שבא אחריי סידר את זה.

ש: נאמר וסירבת, אבל למשפחת טל הייתה חוות דעת של איש מקצוע הם יכלו בקלי קלות היה להם גם ביטוח, העובדה שהסכמת להסדר הזה חסכה לכם אלפי שקלים בנציגות זה לא הגיוני מה שאת אומרת.

ת: כל האמירות של משפחת טל נודעו לי אך ורק שקראתי את כתב התביעה לא היה לי מושג שזה מה שהם מתכננים

יצוין כי הטענה של דליה לפיה אביגיל טל ביקשה קיזוז בגין סתימה בביוב הועלתה לראשונה רק בעדות זו, והיא אינה עולה בקנה אחד עם תיאור העניינים על ידה בעדותה מיום 30.10.2019. לעומת זאת, משפחת טל טוענת כי הציגה בפניה של דליה את חוות הדעת השמאית (ראו בעדותה של אביגיל טל לעיל, וכן בפרוטוקול הדיון מיום 23.5.2021 בעמ' 4-3).

33. מכל מקום, עיון מדוקדק בעדותה של דליה מעלה, שגם לשיטתה לא ניתן לקבוע שהצדדים לא דיברו ביניהם אודות הסכם קיזוז. אף נזכיר כי הסדר הקיזוז לא בא בחלל ריק, שכן הסדר דומה, שלא הועלה על הכתב, נעשה במועד סמוך בין דליה ובין משפחת עכילה המתגוררים בקומה השישית שגם דירתם ניזוקה מרטיבות כתוצאה מליקויים ברכוש המשותף (ראו עדותה של דליה מיום 23.5.2021 בעמ' 3) ולא מן הנמנע כי מדובר באותו אירוע שהוביל גם לנזקים בדירת משפחת טל (דליה לא ידעה להצביע על המועדים המדויקים – ראו פרוטוקול מיום 30.10.2019, עמ' 5 שורות 33-34). גם לא מצאתי שהנציגות הוכיחה, בדיעבד, כי הנזקים בדירת טל לא נבעו כתוצאה מליקויים ברכוש המשותף, על אף שנזקים דומים אירעו לדירת עכילה שלגביה הנציגות לקחת אחריות מלאה. בהקשר זה יצוין כי משפחת טל הציגה חוות דעת שמאית ממנה עולה כי אכן הדירה ניזוקה בתקרות המטבח וחדר השיירות שהתפשטו אל מתחת האריחים. אמנם, לא ניתן ללמוד מחוות הדעת מה מקור הנזילה (בחוות הדעת צוין כי לדברי משפחת טל הנזילה כתוצאה ממי גשם שהציפו את צינור הניקוז בגג הבית המשותף), אך לאור המתואר בחוות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/168/2019, 4/462/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הדעת לא ניתן לשלול, בדיעבד, כי מדובר בנוילה כתוצאה מליקוי ברכוש המשותף, כחזוק לטענת הקיזוז.

34. חזוק לגרסה לפיה הוסכם על קיזוז בין דליה לטל מצאתי גם בעדותם של בני הזוג טל (פרוטוקול מיום 23.5.2021 עמ' 8 שורות 11-13; עמ' 17 שורות 48-31) לפיה עד שנת 2018 לא קיבלו דרישת תשלום. עדות זו לא נסתרה בעדותה של דליה, ששימשה בין השנים 2018-2012 חברת נציגות, ולא טרחה לדרוש ממשפחת טל את חובם משנת 2014. יתר על כן, משפחת טל המציאה קבלה מיום 23.2.2014 מנציגות הבית המשותף בסך 400 ש"ח, עליה נכתב "ועד בית סיום שנת 2014" (נ/30), לגביה סיפרה אביגיל טל את הדברים הבאים במסגרת החקירה הנגדית:

"ש: תפני אותי לקבלה שאמרת מ-2014 שדליה כתבה איפה זה כתוב?
ת: נספח נ'30.

ש: את אמרה שבקבלה הזו אפשר להבין, לגבי הסדר קיזוז
ת: היא אמרה אני רושמת סיום 2014 ואמרה מהיום אתם לא תשלמו עד
2018. זה נאמר בע"פ..."
(עמ' 12 לפרוטוקול מיום 23.5.2021, שורות 19-23).

טענה זו לא נסתרה על ידי דליה בעדותה. יתרה מכך, הקבלה היא מחודש פברואר 2015, והדעת נותנת כי דליה היתה עומדת על כך שבאותו מעמד בו שולמו 400 ש"ח על ידי משפחת טל, ישולם גם החוב מתחילת 2015, אך כאמור אין בנמצא כל קבלה משנת 2015 עד שנת 2019. משכך, נראה כי גרסתם של משפחת טל אינה משוללת יסוד.

35. לסיכום, אני סבור שמשפחת טל עמדה בנטל ההוכחה כי אכן התקיים הסדר קיזוז בינה לבין חברת נציגות הבית המשותף דאז, דליה אלשיך, לפיו הם לא ישולמו את הוצאות הבית המשותף עד סוף שנת 2018 כפיצוי על נזיקים בדירה, בדומה להסכם שנעשה במועד סמוך עם משפחת עכילה. מנגד, משפחת טל לא הוכיחה כי החוב הנטען בקשר לתקופה שקדמה למועד תחילת הסכם הקיזוז שולם על ידם, כפי שהוסבר לעיל.

36. בעניין סכום הקיזוז אני נתמך בעדותו של מר טל שנראתה אמינה בעיני לפיה סוכם על קיזוז של מחצית מהנזקים שהוערכו בחוות הדעת השמאית (נ/11) – שמגיעה לכ-6,000 ש"ח (הסדר הקיזוז) [עמ' 19-20 לעדותו של מר טל; ולא נעלם ממני כי בכתב ההגנה צוין שלחסכם הקיזוז הגיע לכ-6,400 ש"ח, אך מנגד על פי האמור בחוות הדעת השמאית הנזק בדירה מגיע לסך של כ-11,000 ש"ח בלבד. מכל מקום, אני סבור שעל הנציגות לשאת בעלויות השמאי שהוזמן ללא קשר לתביעה דנא]. אשר על כן, אני סבור שעל משפחת טל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/168/2019, 4/462/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לשלם את כלל החוב הנטען בכתב התביעה בקיזוז של 6,000 ש"ח. ואשר על כן סכום החוב שישולם לנציגות על ידי משפחת טל יעמוד על סך של 5,371 ש"ח שישולמו לנציגות תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין.

37. יוער, כי על אף התוצאה אליה אגיע להלן בעניין המצלמות לא מצאתי לקזז את החוב של משפחת טל לשנת 2019 הכולל את ההוצאות בגין התביעה המשפטית ורכיב המצלמות. זאת, מאחר שעל אף שנפלה שגגה תחת ידי הנציגות בעצם הצבת המצלמות, משיתר בעלי הדירות נשאו בהוצאה זו, אין בכך כדי לפטור את משפחת טל ברכיב הוצאה זו.

התביעה שכנגד

38. כמפורט לעיל, עניינה של התביעה שכנגד במתן צו עשה בגדרו אורה לנציגות להמציא לידי משפחת טל את מסמכי הבית המשותף ולמסור לידם את המפתחות לתיבות הדואר. כמו כן, התבקש ליתן צו עשה להרוס את הקיר שנבנה, לכאורה שלא על פי דין, בלובי של הבית המשותף ולהסיר את המצלמות שהותקנו בבית המשותף.

39. אקדים ואומר, כי חרף החלטת המפקחת קציר-ברין מיום 29.1.2020 למעשה, עד היום הנציגות לא הגישה תצהירי עדות ראשית בתיק, בניגוד למשפחת טל. מכל מקום, העדים מטעם הנציגות נשאלו גם בקשר לרכיבי התביעה שכנגד ועל כן לא מצאתי לקבל את התביעה רק מן הטעם שהנציגות לא הגישה את תצהירה.

40. לגופו של עניין, כפי שנרמז לעיל, עיקרה של התביעה – והיא כנראה התולדה לכל ההליך שלפניי, בעניין המצלמות שהותקנו בבית המשותף. כפי שעולה מהחומר שהוצג לפניי, לרבות באמור בכתב ההגנה, ההחלטה להציב מצלמות ברכוש המשותף לא התקבלה על ידי האסיפה הכללית, וראו בעניין זה בעדותה של חוה (פרוטוקול מיום 23.5.2021, בעמ' 6 שורות 16-33) כלהלן:

ש: האם קיבלתם הסכמה מדיירי הבית המשותף בכניסות האחרות לעניין הצבת המצלמות?

ת: לא. לא היינו צריכים לקבל הסכמה.

ש: הצגתי בפני חווה, מסמך נ' 28 טופס הסכמה התקנת מצלמות, האם הם חתמו על הטופס הסכמה זה?

ת: כן

ש: מודעת לכך שחלק מהדיירים שרשומים פה הם שוכרים?

ת: דיברנו עם בעלי הדירות, דליה דיברה עם בעלי הדירות, הם מרגישים יותר ביטחון כי דליה הייתה 9 שנים בוועד, הם אישרו את זה, המצלמות מצלמות שיש שוכרים בבניין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/168/2019, 4/462/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ש: יש פה דירות אכרם עכילה איפה החתימה שלו?

ת: יש חתימה שלו.

ש: הוא בעלים של רק 50% מהטאבו

ת: רוצה להוסיף שלא הוצאת נסח טאבו לבדוק מי בעלי הדירה והחתמתי שנפגשנו עם הדיירים ומי שרצה את המצלמות והם חתמו לי באופן אישי שהם מאשרים את המצלמות כי זה היה אחרי הישיבה, החתמתי את מי שבעיניי נראה בעל הדירה שאני מכירה אותו כבעל הדירה.

מסמך נ/28 המוזכר בעדותה של חוה הוא "טופס הסכמה על התקנת מצלמות וקיר הפרדה במחסן הבניין מכניסת יוספטל 116" המהווה מסמך סתמי בו חתומים 10 דיירים. הנציגות לא השכילה להסביר את טיבו של המסמך ונסיבות יצירתו, כמו גם את הליך החתימות ואופן קבלת ההחלטות. ממילא, לא הראתה כי מדובר ברוב של בעלי דירות בבית המשותף ושהתקיים דיון במסגרת האסיפה הכללית בשני הנושאים.

41. בהקשר זה יובהר כי ההחלטה להתקין מצלמות בבית המשותף היא החלטה הצריכה להתקבל לכל הפחות על ידי הרוב באסיפה הכללית (בקרוב בעלים רשומים), שכן זו אינה מהווה שימוש סביר ברכוש משותף (תיק (פ"ת) 557/18 **נציגות הבית המשותף ברחוב החלוצים 21 בני ברק נ' גבאי יהונתן** (31.1.2021); וראו את פסק דינה של ערכאת הערעור בעש"א 17591-04-21 **גבאי ואח' נ' נציגות הבית המשותף**, בפסקה 12 (18.11.2021); תיק (ירושלים) 330/19 **קאופמן נ' אלול** (7.7.2020)). מאחר שבמקרה דנן אין מחלוקת כי ההחלטה בדבר הצבת המצלמות לא התקבלה על ידי האסיפה הכללית ברוב דרוש הרי שהצבתן של המצלמות נעשתה שלא כדין. ודוק – איני מתעלם מטענות הנציגות באשר להתנהלות התובעים שכנגד המתהלכים ועל גופם מצלמות בבחינת "הפוסל – במומו פוסל" אולם טענה זו אינה במישור הסמכות הנתונה לי. מנגד, ברי כי אל למשפחת טל להתקין כל מצלמה מטעמם בשטח הרכוש המשותף.

42. כנאמר לעיל ואף יותר מכך בעניין בניית קיר הגבס ברכוש המשותף. כלל הוא כי בניה ברכוש משותף היא פעולה שחורגת מניהול ושימוש רגילים ועל כן נדרשת הסכמה של כל בעלי הדירות בבית המשותף (ראו: ע"א 810/82 זול-בו בע"מ נ' זיידה, פ"ד לז' (4) 737, 741 (1983) **זול-בו בע"מ נ' זיידה**, פ"ד לז' (4) 737, 741 (1983); ע"א 403/73 בצלאל נ' סימנטוב, פ"ד כט' (1) 41, 47 (1974) **בצלאל נ' סימנטוב**, פ"ד כט' (1) 41, 47 (1974)).

43. אשר על כן, דין התביעה שכנגד ברכיבים אלה של הצבת המצלמות בשטח הרכוש המשותף ובניית הקיר המפריד – להתקבל. על הנציגות להסיר את המצלמות ואת הקיר המפריד תוך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/168/2019, 4/462/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

45 יום מהיום. כמו כן, ניתן צו האוסר על משפחת טל להתקין כל מצלמה ברכוש המשותף לרבות בשטח הסמוך לדירתם.

44. באשר ליתר רכיבי התביעה, אתייחס להלן בקצרה: בנוגע לגישה למקלט - הנחת המוצא היא כי המקלט מהווה רכוש משותף ולכל בעל דירה זכות להיכנס אליו. מנגד, לנציגות הבית המשותף קיים מנדט - בהתאם לנסיבות - להחליט על אופן הכניסה למקלט ודרכי הגישה. התרשמתי כי מניעתם של משפחת טל להיכנס למקלט נעוצה בהתקנת המצלמות שרכיבים שלהן מצויים במקלט. ואולם, משהוריתי על הסרת המצלמות לא מצאתי עוד בסיס למנוע ממשפחת טל גישה למקלט. באשר למפתחות לתיבות הדואר - בהתאם להודעת הנציגות המפתחות נמסרו לידי משפחת טל. ואולם, גם אם המפתחות לא נמסרו במועד, הרי שעברו למעלה מ-7 שנים מאז החלפת האינטרקום ותיבות הדואר בשנת 2016 (ראו סעיף 7(ח) לכתב התביעה של הנציגות) ועל רכיב זה חלה התיישנות ולמצער מדובר בזוטי דברים שאין בידי לדון; בנוגע לעיון במסמכי הנציגות - משהמפקח קציר ברין, בהחלטתה מיום 29.1.202, הורתה לנציגות ליתן זכות עיון למשפחת טל במסמכי הבית המשותף, אני רואה עוד טעם לדון ברכיב זה של כתב התביעה שכנגד. מעבר לכך, טענה זו נשמטה מסיכומי משפחת טל וכלל הוא בידינו כי בית המשפט לא ישעה לטענה שנזנחה בסיכומים (ראו: ת"א 10-10-10524 מ.ג.ע.ר. - מרכז גביה ממוחשבת בע"מ ואח' נ' עיריית טירה ואח' (10.12.2013)). מעבר לדרוש אוסיף כי מדובר בזכות עצמאית הניתנת לבעל דירה מכוח סעיף 16 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, ומשכך זכותה של משפחת טל למצותה - בהתאם לנסיבות, בכל עת סבירה ללא צורך בצו שיפוטי.

45. לסיכום, דין התביעה שכנגד להתקבל בכל הנוגע להצבת המצלמות וקיר הגבס והם יוסרו תוך 45 ימים מיום המצאת פסק הדין.

סיכום

46. באשר לתביעה - הנציגות עמדה בנטל ההוכחה בעניין החוב הנטען, אך מנגד משפחת טל הוכיחה כי הוסכם בינה לבין הנציגות לקזז את חובה נוכח הנזקים שאירעו לה בדירתה ועל כן מכלל החוב הנטען משפחת טל תישא סך של 5,371 ש"ח שישולמו לנציגות תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין [יובהר כי ככל שמשפחת טל שילמה 600 ש"ח עבור חודשים יולי-אוקטובר 2019, סכום זה יקוזז מגובה החוב].

בעניין התביעה שכנגד - אני מורה לנציגות להסיר את המצלמות וקיר הגבס המפריד תוך 45 יום מהיום. בנוסף תתאפשר גישה למקלט המהווה רכוש משותף לכלל הדיירים בבית המשותף ולמשפחת טל בפרט (בהתאם לאופן הגישה שייקבע על ידי נציגות הבית המשותף).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/168/2019, 4/462/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

47. בנסיבות ולאור התוצאה שהתקבלה לפיה התביעה התקבלה בחלקה וכן התביעה שכנגד לא מצאתי לחייב את הצדדים בהוצאות (ראו תקנה 152 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018) וכל צד יישא בהוצאותיו. כמו כן, בנסיבות אלה לא מצאתי להיעתר לבקשת הנציגות ולהורות על הטלת עיקול על דירת משפחת טל.

ניתן היום ט"ז אדר, תשפ"ב (17 פברואר, 2022) בהעדר הצדדים. עותק יומצא.


אורי שלומאי
מפקח על רישום מקרקעין
חולון